

GENEALOGÍA DE LAS PENAS ADITIVAS: DEL LÍMITE DEL TALIÓN AL ACOPIO MODERNO DEL CASTIGO

GENEALOGY OF ADDITIVE PUNISHMENTS: FROM THE LIMITING FUNCTION OF TALION TO THE MODERN AGGREGATION OF PUNISHMENT

Edison Carrasco-Jiménez¹ <https://orcid.org/0000-0002-8217-1553>

¹ Investigador Independiente, Chillán Viejo, Bío-Bío, Chile. Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, Salamanca, España. ecj@outlook.cl.

RESUMEN: El presente trabajo propone una reconstrucción histórica y conceptual de las penas aditivas, entendidas como formas de pluralidad punitiva en que un mismo delito lleva asociado más de un castigo. La investigación se concentra en las denominadas penas conjuntas o copulativas, excluyendo las penas accesorias como objeto central de análisis. Mediante una aproximación histórico-jurídica y comparada, se examina la evolución de estas configuraciones desde el derecho hebreo antiguo hasta la modernidad penal europea y chilena. El estudio sostiene que el talión mosaico operó originalmente como límite frente al exceso punitivo, diferenciándose de experiencias como la egipcia y la romana, donde religión, moral y derecho permanecían entrelazados, favoreciendo formas acumulativas de castigo. Posteriormente, se analiza el desarrollo del acopio punitivo en el derecho castellano medieval, la experiencia inglesa moderna y la codificación penal contemporánea, planteándose finalmente que muchas de estas configuraciones persisten más por continuidad normativa que por fundamentación dogmática explícita.

PALABRAS CLAVE: Adición punitiva, Penas copulativas, Derecho penal histórico.

ABSTRACT: This paper proposes a historical and conceptual reconstruction of additive punishments, understood as forms of punitive plurality in which a single offense carries more than one sanction. The research focuses specifically on joint or cumulative penalties, excluding accessory penalties as the central object of analysis. Through a historical-legal and comparative approach, the study examines the evolution of these punitive configurations from ancient Hebrew law to European and

Chilean modern criminal law. It argues that the Mosaic talion originally functioned as a limit against punitive excess, differing from systems such as the Egyptian and Roman ones, where religion, morality, and law remained deeply intertwined, facilitating cumulative forms of punishment. The article then analyzes the development of punitive accumulation in medieval Castilian law, modern English law, and contemporary criminal codification, concluding that many of these configurations may persist in modern legal systems more because of normative continuity than because of an explicit dogmatic justification.

KEY WORDS: Punitive addition, Cumulative penalties, Historical criminal law.

Introducción

La historia del derecho penal puede observarse también como la historia de las formas de adición punitiva. Aunque la dogmática contemporánea ha concentrado gran parte de su atención en la proporcionalidad de la pena, en los sistemas de determinación y en las teorías de la justificación del castigo, existe un fenómeno menos explorado: la adición punitiva, esto es, el acopio de múltiples aflicciones sobre un mismo delito. El problema no se agota en la severidad de una pena singular, sino que alcanza la estructura misma de la sanción cuando el ordenamiento articula diversas consecuencias sobre un solo hecho punible, ya sea mediante penas copulativas, accesorias o fórmulas equivalentes.

Por adición punitiva se entiende aquí el aumento de la carga sancionatoria asociada a un solo delito, considerado desde la esfera de la pena en abstracto. Dentro de este concepto se comprenden tanto las denominadas “penas conjuntas” —expresión predominante en la doctrina penal española— como las “penas copulativas” —terminología empleada por la gramática del Código Penal chileno—, además de las penas accesorias¹. En este trabajo se utilizan conjuntamente las expresiones “penas conjuntas” y “penas copulativas” con el fin de evitar tanto la proyección retrospectiva de categorías chilenas sobre textos históricos castellanos como la sustitución de la terminología legal chilena por categorías exclusivamente doctrinales. En esta investigación, se excluyen a las penas accesorias para su indagación.

Se utiliza la genealogía como método de desciframiento de conceptos y prácticas (Carrasco Jiménez, 2008; Foucault, 1971; Nietzsche, 1998), lo cual exige una revisión histórica científica y desprejuiciada de ellos en la búsqueda de la procedencia, tronco u origen de las cosas (*herkunft*) (Nietzsche, 2006, p. 24),

¹ La denominación “copulativas” se toma del “copulativamente” del art. 61 N° 4 del Código Penal; su función es una conjunción lógica (AND) en la gramática legal, que implica aplicación conjunta de penas (X e Y a la vez), cualquiera sea el conector utilizado (“y”, “además”, “también”, etc.) (Carrasco Jiménez, 2016; Carrasco-Jiménez, 2023). Desde la teoría del derecho penal, usamos para éstas como para las penas accesorias la denominación de penas compuestas (Carrasco Jiménez, 2024).

evitando asumir como naturales, racionales o necesarias categorías cuya configuración histórica puede encontrarse atravesada por valoraciones morales, religiosas o políticas.

Siendo así, este trabajo examina la genealogía histórica de estas formas de acopio sancionatorio en diversas tradiciones jurídicas antiguas y modernas, con especial atención a la relación entre la ley del talión y la posibilidad de adicionar castigos sobre un mismo delito. La hipótesis central sostiene que las legislaciones del Cercano Oriente antiguo, particularmente la tradición mosaica, desarrollaron una comprensión del talión como límite estructural a la expansión punitiva, al exigir una relación de proporción entre la ofensa causada y la respuesta sancionatoria. En cambio, el derecho penal romano recepcionó el talión principalmente como equivalencia simbólica, permitiendo su coexistencia con confiscaciones, degradaciones, destierros y otras formas de incremento sancionatorio.

Desde esta perspectiva, el estudio no busca reconstruir una historia lineal de las penas, sino identificar distintas racionalidades de acopio punitivo. La cuestión central no es únicamente cuánto castiga un sistema jurídico, sino cómo organiza el castigo cuando decide concentrar diversas aflicciones sobre un mismo individuo y un mismo hecho. En ese sentido, la investigación propone que la relación entre religión, simbolismo y convivencia social resultan decisivas para comprender el surgimiento, limitación o expansión de las adiciones punitivas desde la Antigüedad hasta la modernidad.

La adición punitiva en el mundo antiguo

1. El “derecho” semita

1.1. El talión semita

En los sistemas jurídicos del Cercano Oriente, el acopio de sanciones no aparece como regla general. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, de aproximadamente sesenta y dos disposiciones de carácter penal, solo una presenta una estructura claramente copulativa; el resto se configura mediante penas únicas (Barmash, 2020; Hammurabi, 1982). Este dato no es meramente cuantitativo, sino indicativo de una lógica punitiva orientada a la determinación de una respuesta única por delito, antes que a un conjunto de sanciones. El caso paradigmático de excepción es el delito de prevaricación judicial, al que se asocia una pena copulativa de multa e inhabilitación perpetua. El § 5 del Código dispone:

Si un juez ha juzgado una causa, pronunciando sentencia y depositado el documento sellado, si a continuación cambia su decisión, se le probará que cambió la sentencia que había dictado y pagará hasta doce veces la cuantía de lo que motivó la causa. Además, públicamente, se le hará levantar de su asiento de justicia y no volverá más. Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso (Hammurabi, 1982, pp. 7, 87, n. 114).

La estructura copulativa de esta disposición responde a la conjunción de castigos, a la necesidad de articular una sanción que opere simultáneamente en el plano patrimonial, como castigo al infractor “individuo social”, y en el plano institucional, como castigo a la función social pública: la multa restituye el daño económico, mientras que la inhabilitación pública le impide obtener la misma ventaja que de la misma posición social obtuvo el infractor. Precisamente por ello, este tipo de adición punitiva aparece como excepcional dentro del sistema.

Esta tendencia a la pena única puede explicarse por la vigencia del principio talional como regla de equivalencia entre el daño del delito y el mal de la pena. En este marco, cuando la sanción excede dicha equivalencia, no lo hace por acopio de penas, sino porque la propia ley establece, de manera excepcional, una pena única de mayor intensidad para determinados ilícitos —como ocurre en los §§ 8, 11, 192 y 193 del Código de Hammurabi (Hammurabi, 1982), o en la tradición mosaica (v.v.a.a., 1997)—. El talión opera así no solo como regla positiva incorporada a la legislación —formulada de manera paradigmática en Éxodo 21:23–25 (v.v.a.a., 1997) y en el *qisas* del derecho penal islámico (al-Qurtubi, 2006; Ibn Qudama, 1997; Sura Al-Baqara 2:178-179, sura Al-Ma’ida 5:45. Mahoma, 2005)— sino también como criterio estructurador que impide el acopio de sanciones, fijando una correspondencia unitaria entre delito y pena (Orlando, 2011).

En los derechos de raíz hebrea, el talión cumplía además una función de diferenciación entre planos normativos. Mientras las sanciones jurídicas se vinculaban a actos determinados, las prescripciones rituales —como las contenidas en Libro del Levítico (*Vaikrá*)—, se orientaban a la expiación de faltas en un registro distinto, no reducible a la lógica punitiva. Esta distinción se refleja en la coexistencia de juicios divergentes sobre un mismo acto: prácticas conformes a la ley podían ser objeto de reproche moral —como en Oseas 6:6—, mientras que ciertos actos formalmente ilícitos podían ser valorados como moralmente justificados —como el episodio de David en 1 Samuel (1 *Shmuel*)21:1–6, en tensión con Deuteronomio (*Devarim*) 12:3–4; cf. Mateo 12:1–8— (Nestle et al., 2024; v.v.a.a., 1997). Lejos de generar confusión, esta dualidad confirma que la lógica talional operaba en el ámbito jurídico como principio de delimitación de la pena, evitando su expansión acumulativa.

En consecuencia, el talión en las tradiciones semíticas se configura como una regla de equivalencia aplicada en el plano jurídico-social, en virtud de la cual la pena debía corresponder al daño causado en términos determinados por la ley. En este sentido, el “mal por mal” no operaba como una construcción simbólica, sino como una medida normativa de correspondencia que tendía a excluir el acopio de sanciones. Así lo expresa Libro del Éxodo 21:23–25: “mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe” (v.v.a.a., 1997); y en términos análogos el Corán, Sura de La Vaca (2:178): “¡Creyentes! Se os ha prescrito la ley del talión en el asesinato: libre por libre, esclavo por esclavo y hembra por hembra” (Mahoma, 2005). Dentro de este esquema de correspondencia normativa, la posibilidad de imponer más de una pena por un mismo delito se

presenta como excepcional, en la medida en que la lógica talional tiende a fijar una respuesta unitaria.

1.2. El derecho egipcio o la teratogénesis normativa de las reglas de convivencia social y las religiosas

En esta misma línea, la investigación de Eyre permite reforzar la caracterización del derecho egipcio como un sistema normativo en el que los delitos aparecen amalgamados con un orden de convivencia social y también religioso, más que separados en esferas autónomas. En efecto, al analizar casos de adulterio, se observa que las respuestas frente a la transgresión no se estructuran únicamente como reacciones jurídicas en sentido estricto, sino como mecanismos que buscan restablecer un equilibrio alterado en un plano más amplio, donde lo social, lo moral y lo religioso se entrelazan (Eyre, 1984). Esto confirmaría que las reglas no operaban como descripciones de hechos ni como delimitaciones abstractas de prohibiciones, sino como mandatos insertos en una cosmología en la cual el delito suponía, además de una ofensa, una perturbación del orden general (Crook, 1967). De ahí las adiciones punitivas, los castigos en un sector y otro, sostenidos por una teratogénesis del pensamiento y las prácticas que se introduce en lo normativo².

Todo esto era reducido a reglas religiosas, lo que se debe y no debe hacer para el beneplácito del ídolo, normas imperativas y prohibitivas en torno a cómo debe regirse el hombre en relación al otro mundo, y no, a cómo se conocen las cosas del otro mundo. Esta estructura normativa tenía expresión técnica concreta: como ha mostrado Menu, el término egipcio *hp* no designaba una “ley” en sentido moderno, sino cualquier tipo de regla —ritual, fiscal, contractual o real— cuyo denominador común era la conformidad con el *maât*. Costumbre y jurisprudencia eran sus fuentes positivas, pero el *maât* era siempre su fundamento teológico y moral, y la voluntad real era, en último término, la fuente suprema de todo el sistema (Menu, 1995b).

En este contexto, la investigación histórica ha mostrado que dicha estructura no se limitaba a un plano simbólico, sino que se proyectaba institucionalmente en la organización jurídica misma. Como expone Muhs, especialmente durante el primer milenio a.C., los templos y los sacerdotes asumieron funciones centrales en la administración del orden social: no solo gestionaban recursos económicos y tierras, sino que además adjudicaban disputas sobre propiedad, documentaban transferencias mediante sistemas notariales y, en ciertos períodos, incluso recurrían a oráculos divinos para resolver conflictos jurídicos. En este esquema, la decisión jurídica podía presentarse como expresión directa de la divinidad, mientras que los documentos escritos y las prácticas notariales desarrolladas en el ámbito de las actividades del templo adquirían progresivamente primacía sobre el testimonio oral

² Se propone aquí el concepto de “teratogénesis epistemológica”, entendido como la articulación deformante de categorías, premisas o líneas de pensamiento pertenecientes a órdenes heterogéneos y carentes de continuidad lógica entre sí, generando construcciones o prácticas epistemológicamente dismórficas.

(Muhs, 2021). De este modo, lejos de existir una diferenciación entre esferas, la normatividad religiosa, la organización social y las prácticas jurídicas se integraban en una misma estructura institucional, en la cual el templo operaba simultáneamente como espacio de culto, administración y resolución de controversias.

En efecto, la llamada investigación *antiquaria* revela un fenómeno aún más complejo: la producción retrospectiva de fundamentos jurídicos. Como sostiene Muhs, durante el período ptolemaico los templos no solo conservaron documentos, sino que buscaron activamente —y en ocasiones incluso produjeron— evidencias escritas destinadas a legitimar derechos sobre tierras, recursos y privilegios. Ejemplos como la Estela del Sátrapa, la Estela del Hambre o los Textos de Donaciones de Edfu muestran cómo se construyen narrativas jurídicas que retrotraen la titularidad a épocas remotas, atribuyéndola a antiguos reyes o incluso a decisiones divinas. La antigüedad del título deja así de ser un mero dato histórico para convertirse en una estrategia de legitimación: la autoridad del pasado opera como argumento jurídico en el presente. Esta lógica se articulaba además con una compleja práctica archivística y sacerdotal. Según expone Menu a propósito del templo de *Thot* en Hermópolis, los archivos templarios conservaban documentos constitutivos de derecho —recopilaciones de costumbre y jurisprudencia, correspondencias contractuales litigiosas— que eran estudiados por el clero, el cual emitía decisiones jurídicas de carácter oracular presentadas como expresión directa de la voluntad divina. De este modo, el derecho no solo se producía en el templo, sino que también se reinterpretaba y reescribía en él, en una dinámica donde memoria, escritura, archivo, culto y poder convergían hasta volver imposible distinguir con claridad entre el acto de juzgar y el acto religioso mismo (Menu, 1995a; Muhs, 2021).

2. La ley del talión confrontada a las adiciones punitivas en el derecho romano

En Roma, desde la época arcaica, se admitieron formas de adición punitiva, ya sea mediante penas copulativas o a través de efectos accesorios vinculados a determinadas sanciones. Ello resulta, en apariencia, paradójico si se considera que la Ley de las XII Tabas recogía la regla talional *si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*, generalmente situada en la Tabula VIII según las reconstrucciones modernas (Birks, 1969; Crawford, 1996; D’Ors, 2001; Ortega Carrillo de Albornoz, 1988; Tuori, 2007; Warmington, 1938). La paradoja se disuelve, sin embargo, cuando se advierte que el talión romano no operaba como una regla de equivalencia estricta en sentido material, sino como un criterio de proporcionalidad de carácter simbólico-social (Miller, 2006; Whitman, 1995). A diferencia de las tradiciones semíticas, donde el talión tendía a fijar una correspondencia unitaria entre delito y pena, en el derecho romano la proporción se construye en función del significado

social del acto y de su capacidad de perturbar el orden comunitario. En este contexto, la referencia talional no limita la respuesta punitiva a una única sanción, sino que puede coexistir con otras formas de castigo orientadas a restablecer distintos planos del orden social. Esta resignificación no es ajena al trasfondo cultural del derecho romano. Si bien la tradición indoeuropea de la que forma parte no desarrolló originalmente el talión como principio estructurador en los mismos términos que las tradiciones semíticas (Alimena, 1915; Manu, 2009), su recepción en Roma se produce en un marco en el que lo jurídico, lo religioso y lo social aparecen estrechamente imbricados. De ahí que resulte problemático intentar desligar el derecho romano de sus contenidos religiosos. Como observa Nicolás Maquiavelo, la religión cumplía funciones decisivas en la organización y conservación de la comunidad: “quienes estudian bien la historia romana observan cuán útil era la religión para mandar los ejércitos, reunir al pueblo, para mantener y alentar a los buenos y avergonzar a los malos” (Maquiavelo, 2005, p. 71). En la misma línea, Scheid subraya que la religión arcaica romana no era una forma primitiva, sino una estructura ya compleja y consolidada, integrada en el funcionamiento del orden social (Scheid, 1991, p. 53).

Las relaciones entre religión, poder y derecho en Roma no eran meramente funcionales, sino estructurales. Esta imbricación se advierte incluso en la configuración material de la ciudad: como señala Scheid, la *regia*, inicialmente asociada a la residencia del rey, presentaba rasgos de santuario y terminó convirtiéndose en sede del pontífice máximo, lo que evidencia una temprana centralización de la vida religiosa en el núcleo político (Scheid, 1991).

La interrelación entre lo religioso y lo social era, además, bidireccional. Los reglamentos religiosos se exponían públicamente, lo que revela la existencia de un culto comunitario, y cualquier alteración del equilibrio social tenía repercusiones inmediatas en el plano religioso, entendido como expresión de la armonía de la *civitas* (Scheid, 1991). De ahí que pueda afirmarse que lo religioso y lo político constituían dimensiones de una misma realidad estructural (Scheid, 1991).

Frente a esta interpretación, José Guillén ha sostenido que la religión romana no sería más que un elemento de la administración pública (Guillén, 1980, p. 41). Sin embargo, esta lectura resulta insuficiente: el carácter funcional de la religión no excluye su integración estructural en la organización social, sino que la presupone. La religión no solo servía a la política, sino que formaba parte del modo en que esta se constituía.

En este contexto, el ciudadano romano aparece definido por su inserción en un entramado religioso que abarca tanto la esfera pública como la privada. Como señala Guillén, se encontraba “inmerso en el ámbito religioso desde su nacimiento hasta su muerte”, vinculado a la comunidad por un doble nexo que definía su existencia social (Guillén, 1980, p. 30). La centralidad de cultos como el de *Vesta* refuerza esta dimensión, en la medida en que la tierra y el orden doméstico adquieren un carácter sagrado, cuya perturbación exige formas de purificación ritual (Guillén, 1980; Scheid, 1991).

Este trasfondo permite comprender la estructura de la pena en Roma. Si la infracción afecta simultáneamente al orden social y al orden religioso, la respuesta punitiva tiende a proyectarse en ambos planos. Como indica Scheid, “solo el

rechazo público castiga al impío” (Scheid, 1991, p. 30): la publicidad y exterioridad del castigo no son efectos contingentes, sino elementos constitutivos de una pena orientada a restablecer un orden complejo. En este sentido, la adición punitiva aparece como una consecuencia coherente de esta estructura, en la medida en que la sanción puede desplegarse simultáneamente sobre distintas dimensiones del orden perturbado.

La cercanía entre actos impíos y delitos estrechó de manera decisiva la relación entre lo religioso-ritual y la penalidad en Roma. Como señala Scheid, en los casos de impiedad el elemento central no es el acto en sí, sino la “mancha” que recae sobre la comunidad, manifestada en los infortunios que evidencian la ruptura de la *pax deorum*; solo en un segundo momento se indaga la responsabilidad del infractor (Scheid, 1991, p. 18). En este sentido, “la infracción de una regla pública afecta también a los dioses” (Scheid, 1991, p. 9), lo que explica que la pena deba orientarse a la expiación del orden perturbado (Miller, 2006; Ortega Carrillo de Albornoz, 1988; Tuori, 2007).

Un ejemplo extremo de esta lógica es la *poena cullei* aplicada al parricidio. El reo era cosido en un saco de cuero junto a un perro, un gallo, una víbora y un simio, y arrojado al agua —*insuatur in culleum [...] et in profundum proiciatur*—, con el fin de impedir que sus restos contaminasen el suelo (Cicero, 2010, Pro Roscio Amerino 70–72; García del Corral, 1988, Digesto 48,9,9, Modestinus). La forma de ejecución no responde aquí a una equivalencia material con la ofensa, sino a una lógica de purificación ritual y de expulsión simbólica del infractor del orden comunitario.

En este contexto, el talión no podía cumplir la función limitadora que adoptaba en las tradiciones semíticas. Como advierte Foucault, la penalidad romana se articula en torno a la devolución de lo atroz con lo atroz (Foucault, 1975), de modo que la proporción no se mide en términos de equivalencia material, sino de correspondencia simbólico-social. La formulación clásica ya señalada del *talio esto*, no remite a una cuantificación estricta del daño, sino a una respuesta configurada por el significado social del acto. La pureza ritual, por su parte, se define por la eliminación de la mancha mediante prácticas expiatorias, cuya contracara es la contaminación que el delito proyecta sobre la comunidad (Scheid, 1991).

Siendo la forma de ejecución el medio de graduación de la pena, la intensidad del castigo no depende de un daño específico, sino de su significación dentro del orden social, pero en tanto religioso o sacro. Ello explica situaciones que, desde una perspectiva moderna, aparecen como desproporcionadas: así, ante la unión de un decurión con una esclava ajena, el dueño del inmueble podía perder la casa, sus esclavos y su ganado (Brasiello, 1937; Piacentin, 2021; Pino Abad, 1999). En este marco, la pena se articula en torno a la expiación y a la devolución de la ignominia: la retribución no es un principio autónomo, sino la manifestación social de una función ritual. Precisamente por ello, el derecho penal romano pudo admitir formas de adición punitiva sin incurrir en contradicción interna, al no estar vinculado a un criterio de equivalencia material que limitara la respuesta sancionadora, por la duplicidad de fines de la pena: como sanción a la convivencia social y como castigo a la trasgresión del orden religioso.

3. Adiciones punitivas en el derecho romano

3.1. *Publicatio, interdictio aqua et igni y lex Tullia de ambitu*

El derecho penal romano distribuía el castigo de manera estratificada según la posición social del condenado. Los *humiliores* estaban expuestos a castigos corporales y penas degradantes —azotes, trabajos forzados, ser suspendido de un madero (“crucifixión”)—, mientras los *honestiores* gozaban de importantes exenciones frente a estas sanciones. Nunca se les aplicaba la suspensión de un madero, solo reservada a crímenes considerados atroces, y siempre que fueren esclavos, peregrinos y, ocasionalmente, ciudadanos considerados de baja condición (Cook, 2019; Garnsey, 1970; Hengel, 1977; Rilinger, 1988; Samuelsson, 2013).

Respecto de la confiscación de bienes, no operaba aisladamente, sino como parte de un sistema punitivo diferenciado, en el cual cada grupo social recibía combinaciones específicas de aflicciones corporales, patrimoniales o civiles. La adición punitiva se integraba así en una lógica de distribución desigual del sufrimiento penal según el rango social del condenado (Garnsey, 1970).

Una forma más antigua de adición punitiva en Roma es la confiscación o *publicatio*. Si bien fue aplicada en algunos casos como pena independiente —sobre todo a partir de la *publicatio bonorum* durante el período de Augusto—, su origen desde la Ley de las XII Tablas fue siempre el de pena accesoria a otra principal —generalmente la muerte, el exilio o la relegación (Fernández de Buján y Fernández, 2024; Mommsen, 1905; Santalucía, 1990)—, de cuya comisión los jueces se limitaban a declarar la existencia, ya que las consecuencias jurídicas de la ley “se derivaban” automáticamente (Pino Abad, 1999, p. 35). En las fuentes jurídicas clásicas, la confiscación aparece vinculada a la pérdida total del patrimonio del condenado como consecuencia de la pena, configurándose como efecto necesario de determinadas condenas graves (Dig. 48,20,1, Modestino. García del Corral, 1988). El propio Pino Abad la califica como “elemento integrante o consecuencia necesaria de la pena capital”, y señala que aun cuando llegó a ser considerada pena independiente, siguió manteniendo paralelamente su naturaleza copulativa a las penas capitales (Pino Abad, 1999, p. 35).

Para comprender su función es preciso recordar el significado social del individuo en Roma. Según Guillén, “el individuo no se consideraba nunca como persona particular, sino como ciudadano romano: su existencia se definía dentro del entramado de la organización social y política. Solo se existía socialmente si se vivía dentro de dicha organización” (Guillén, 1980, p. 30). La muerte biológica, en cuanto pena, no era sino un medio de provocar la muerte social: la desaparición del individuo de la organización bajo la cual se cobijaba y obtenía ventajas sociales. En este contexto, instituciones como la *interdictio aqua et igni* —que implicaba la exclusión de la comunidad cívica y la pérdida de protección jurídica— evidencian que la sanción operaba primariamente como ruptura del vínculo con la *civitas* (Gai. Inst. 2,60–61. Gayo, 1960).

La *interdictio aqua et igni* —prohibición del techo, el agua y el fuego— permitió que la pena de muerte se transformara en destierro, en un proceso que Mommsen describe como una atenuación del procedimiento penal (Mommsen, 1905). El destierro significaba, en términos negativos, la exclusión del infractor de las ventajas sociales de la ciudadanía, esto es, la ruptura de su vínculo con la *civitas*. Como señala Prego de Lis, implicaba la pérdida de “la conexión íntima con el esquema espiritual, social y político en el que se desenvuelve su vida” (Prego De Lis, 2006, p. 516). Pero además se fue añadiendo la confiscación de bienes como conjunción punitiva, puesto que, el individuo no se agotaba en su corporeidad, sino que se proyectaba en su patrimonio como extensión social de su persona. Por ello, la pena capital o el destierro resultaban insuficientes si no se acompañaba de la privación de bienes, pues de lo contrario subsistirían en la comunidad las prolongaciones económicas del sujeto sancionado (Brasiello, 1937; Chilton, 1955; Piacentin, 2021; Pino Abad, 1999).

La confiscación opera así en un doble plano. En el registro religioso-ritual, puede entenderse como una forma de expiación o *piaculum*, en la medida en que los bienes del condenado eran originalmente destinados a fines sagrados; en el plano jurídico-social, implica la supresión de las condiciones materiales de pertenencia a la comunidad. Como observa Scheid, la pureza se define por la eliminación de la mancha mediante prácticas rituales (Scheid, 1991), lo que permite comprender la dimensión “sagrada” de esta privación patrimonial, además del castigo al individuo en sociedad. Es decir, la confiscación operaba como castigo por la trasgresión de las normas de convivencia, y en lo considerado “sacro”, lo que implicaba hipostasiar lo social con lo religioso.

La *lex Tullia de ambitu*, promulgada en el año 63 a.C., fue una iniciativa del cónsul Marcus Tullius Cicerón y debe comprenderse en el contexto político inmediato de las elecciones consulares de ese mismo año. Cicerón, *homo novus* —categoría que designaba a quienes carecían de antepasados senatoriales y de grandes fortunas familiares—, competía contra adversarios que disponían de importantes ventajas económicas y extensas redes clientelares, como Lucius Sergius Catilina, Servius Sulpicius Rufus, Decimus Junius Silanus y Lucius Licinius Murena. En este contexto, la persecución de la corrupción electoral no constituía únicamente una cuestión de probidad pública, sino también una estrategia racional destinada a neutralizar la capacidad de gasto de sus rivales y equilibrar el escenario político. La *lex Tullia de ambitu* se aplicaba al crimen de *ambitus*, comprensivo de los actos de corrupción y soborno vinculados a las elecciones para acceder a una magistratura, ampliando de manera considerable las prohibiciones previamente establecidas por la *lex Calpurnia* del año 67 a.C. La ley sancionaba, en primer lugar, la organización de juegos de gladiadores (*ludi gladiatores*) y banquetes públicos durante los dos años anteriores a la candidatura, salvo cuando tales actividades fueran impuestas por disposición testamentaria de un familiar fallecido, medida orientada a impedir la captación de votos mediante el entretenimiento masivo y el gasto público ostensible. En segundo lugar, castigaba el pago a los *adsectatores*, personas contratadas para acompañar públicamente al candidato y proyectar artificialmente una imagen de amplio respaldo popular. Finalmente, la ley reprimía

el pago a los divisores, encargados de distribuir dinero o sobornos entre las centurias y tribus con el objeto de influir en el sufragio. Las penas previstas para el *ambitus* incluían la *relegatio* o exilio por diez años. Desde la perspectiva de la fundamentación de la pena, la *lex Tullia de ambitu* refleja un desplazamiento significativo respecto de las lógicas religiosas presentes en etapas más arcaicas del derecho romano, tanto por las finalidades de la pena como respecto de las adiciones punitivas. La sanción ya no aparece estructurada en torno a mecanismos de expiación ritual, restauración de la *pax deorum* o entrega de bienes a los templos, características que habían acompañado antiguamente determinadas formas de confiscación. La racionalidad de la ley es ahora esencialmente política: la corrupción pública se comprende como un ataque al fundamento mismo del servicio público y a la integridad de la República. La norma castiga, precisamente, el aprovechamiento de las ventajas sociales derivadas de las funciones públicas —prestigio, influencia y acceso a recursos— cuando estas son utilizadas para el beneficio personal o electoral del candidato y no para el servicio de la comunidad. Se advierte así una transformación progresiva del pensamiento jurídico romano, en la que la pena comienza a desvincularse de lo sagrado para orientarse hacia la preservación del orden cívico y el funcionamiento de las instituciones políticas (Cicerón, 1956, *Pro Murena* 3, 5, 46-47, 67; Gruen, 1974; Lintott, 1999; North, 2007; Rotondi, 1912; Stangl, 1912; Yakobson, 1999).

Ahora bien, todo este modelo comienza a modificarse en el Bajo Imperio, bajo la influencia del cristianismo. Como destaca Troplong, se introducen limitaciones a la *publicatio bonorum* destinadas a proteger a los herederos, especialmente mediante reservas patrimoniales y la restitución de la dote (Troplong, 1851). Estas transformaciones, formalizadas en el *Corpus Iuris Civilis* (García del Corral, 1988, C. 9.49.), implican el reconocimiento de derechos sucesorios en favor de terceros no culpables.

3.2. De los azotes romanos a la reclusión monástica católico-romana

Fuera de la confiscación, existían adiciones punitivas de menor entidad que funcionaban como penas copulativas en sentido estricto. Los azotes y la tonsura cumplían funciones análogas dentro de la lógica simbólica romana, aunque en una escala inferior, consonante con la menor ignominia del delito.

Los azotes eran infamantes por su carácter de exposición, con variaciones según la condición del sujeto sancionado (García Garrido, 1968; Zambrana Moral, 2005). Su función combinaba un elemento expiatorio —a través del dolor corporal— y uno retributivo, manifestado en la ignominia pública. La tonsura, igualmente visible, operaba como signo de degradación social. Ya en época republicana, los azotes podían aplicarse de forma accesoria junto a otras penas (Zambrana Moral, 2005).

En el derecho romano tardoantiguo se documentan combinaciones expresas de estas sanciones. En materia de *raptus*, la legislación imperial prevé un sistema

punitivo especialmente severo, que no se limita a una única pena, sino que articula consecuencias múltiples —corporales, patrimoniales y jurídicas— para el infractor y los partícipes (C. Th. 9.24.1. García del Corral, 1988). Sobre esta base normativa, la doctrina ha identificado la coexistencia de sanciones corporales y patrimoniales en determinados supuestos, configurando estructuras de carácter copulativo (Brasiello, 1937; Chilton, 1955; Piacentin, 2021; Pino Abad, 1999). En estos casos, los azotes recaen sobre el cuerpo, mientras que las sanciones patrimoniales afectan la dimensión económica del infractor, operando ambas como mecanismos complementarios dentro de una misma lógica punitiva. Cuando el infractor carecía de bienes, el castigo corporal intensificaba la carga sancionadora, lo que revela una equivalencia funcional entre las distintas formas de pena. No se trata, por tanto, de sanciones aisladas, sino de elementos intercambiables dentro de un esquema de acopio punitivo.

En el mismo sentido, para el favorecimiento de la prostitución de vírgenes y viudas en el período clásico temprano, se preveía la relegación acompañada de azotes, actuando estos últimos como sustituto de la confiscación en caso de insolvencia (Brasiello, 1937; Pino Abad, 1999). Ello confirma que las distintas sanciones no operaban aisladamente, sino como elementos intercambiables dentro de un mismo esquema de intensificación punitiva.

En períodos posteriores, estas formas no desaparecen, sino que se resignifican. La dimensión simbólica de la pena —su carácter público, su teatralidad y la centralidad del cuerpo— persiste incluso en contextos de transformación de la cosmovisión jurídica (Foucault, 1975). El derecho canónico medieval recibe estas estructuras, reinterpretándolas en clave católico-romana: ciertas sanciones corporales y patrimoniales se integran en un sistema orientado a la penitencia y la corrección del alma (Petit Calvo, 2009).

Con la progresiva transformación del orden social tardoantiguo y altomedieval, el exilio como pena perdió paulatinamente su función original de exclusión cívica del cuerpo político. En el contexto del reino visigodo de Toledo, esta mutación es especialmente visible. Normas como las atribuidas a Sisebuto, que disponían la separación y el destierro de los contrayentes en casos de matrimonios prohibidos, se configuraban en la práctica ya no como una expulsión del territorio, sino como una reclusión en ámbitos monásticos. Como señala Prego de Lis, la desaparición de los marcos ciudadanos clásicos implicó que el destierro dejara de operar como una expulsión del cuerpo político, siendo reemplazado por formas de aislamiento espiritual o disciplinario (Prego De Lis, 2006). Esta tendencia se confirma con los estudios de Cavero, quien demuestra que, durante los siglos VI y VII, los monasterios se consolidaron en Hispania como centros de corrección penal, donde se recluía a transgresores —clérigos y laicos— sustituyendo la simple expulsión territorial por una reclusión de índole penitencial (Cavero Domínguez, 2017). Un fenómeno paralelo ocurrió en la Galia merovingia del mismo período, donde conventos como el de San Juan en Arles (fundado por Cesáreo de Arles) practicaban el confinamiento perpetuo de las monjas, que no podían salir del monasterio ni siquiera ante un incendio, y donde la violación de esta clausura podía ser castigada con excomunión, acumulándose así sanciones espirituales y físicas sobre un mismo infractor (Dailey, 2014), una forma de adición sancionatoria

católico-romana que hace del legado punitivo de su predecesora Roma, un *continuum*.

4. La visión global de la adición punitiva en la tradición semita y romana

Pareciera ser que, en el derecho hebreo antiguo, existían dos tipos de estatutos diferentes, como lo eran las normas de tipo ritual-simbólico y las normas de convivencia social, dos sectores adyacentes cuya infraestructura es un solo estatuto: las llamadas “diez palabras” o “diez mandamientos”³. Este último, corresponde a un conjunto de normas de tipo moral, que, como tal, estructuran el pensamiento y la conducta, como modos de ser, como formas de conducirse en el desarrollo de la vida. No fueron normas que tenían por objetivo crear un culto, aunque a simple vista pareciera. Hay que remitirse al relato del Éxodo y observar el contingente de personas que decide abandonar Egipto, aun profundamente impregnado de la cultura idolátrica y del pensamiento cultural egipcio, en el cual los ancestros familiares podían operar como divinidades familiares, locales y menores, y los ancestros de la familia del faraón como dioses comunes, superiores y regentes del orden celeste de los moradores de la tierra del Nilo. Estos se constituían en intercesores en el mundo “divino” ante la súplica de sus sucesores, pero eran ídolos “negociantes”, semejante al *do ut des* romano, que requerían a cambio un sacrificio.

El sacrificio no constituía únicamente una práctica simbólica o doméstica, sino el fundamento mismo del orden político y jurídico. Como muestra Menu, el propio faraón ofrecía a los dioses —en este caso a *Thot*— la paleta de escriba para obtener a cambio larga vida y la perpetuación de la *royauté*. La relación entre el poder humano y el mundo divino no operaba como metáfora, sino como fundamento efectivo de legitimidad del orden social y jurídico (Menu, 1995b, 1995a).

Un elemento que refuerza esta distinción puede encontrarse en la propia estructura del Pentateuco. Conforme a Assmann, la religión israelita temprana no se articula como un sistema cultural cerrado al modo egipcio, sino como una transformación de la memoria religiosa, en la que la experiencia histórica —especialmente la salida de Egipto— adquiere primacía sobre la repetición ritual. En este contexto, las prescripciones normativas no buscan asegurar la estabilidad de un orden cósmico mediante el culto, sino orientar la vida colectiva a partir de un relato fundacional (Assmann, 1997).

Pero en el derecho hebreo, la relación individuo y Dios no está en la norma, sino fuera de ella, en la experiencia humana, que es donde recalca la epistemología yahvista, de cómo se conocen las cosas del otro mundo: las visiones, los profetas. No se ordenaba un culto a Yahvé, sino que las leyes rituales-simbólicas regían cómo

³ Bick, y, por su parte Right, distinguen órdenes distintos, estatutos o grupo de normas en el derecho hebreo, aunque no en la idea central aquí expuesta. Pero dentro de ello, VanDrunen distingue entre leyes rituales o ceremoniales y leyes morales (Bick, 2025; VanDrunen, 2008; Wright, 2014). Y Winston en referencia explícita a las diez palabras (Winston, 1989).

mostrarse y hacer vivir la confluencia de la historia de los dos mundos (Carrasco Jiménez, 2007). Las prácticas rituales funcionaban, así como escenificaciones simbólicas de la confluencia entre historia humana y experiencia religiosa.

En la misma línea, diversos estudios sobre el derecho del Antiguo Oriente Próximo han destacado que, a diferencia de los sistemas jurídicos mesopotámicos o egipcios, el derecho hebreo introduce una diferenciación progresiva entre normas que regulan la relación con la divinidad y normas que ordenan la convivencia entre individuos. Westbrook observa que, aunque ambas dimensiones coexisten en los textos bíblicos, no operan bajo una misma lógica normativa: las primeras tienen un carácter simbólico y representacional, mientras que las segundas establecen límites concretos a la acción humana en sociedad (Westbrook, 2003). Esta dualidad permite comprender por qué el tali3n mosaico no se presenta como un mandato religioso en sentido estricto, sino como una regla de limitaci3n del exceso en la respuesta frente al da3o.

Por ello el Éxodo es la muestra de cómo un Dios que libera, no lo hace esclavizar, pero si el peregrino hebreo no puede soltar las costumbres de culto, entonces, “Un altar de tierra harás para Mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus shelamim” (Exodo 20:21. v.v.a.a., 1997). Sustituir el culto por otro transicional —un anti-culto: “misericordia quiero y no sacrificio” (Oseas 6:6. v.v.a.a., 1997)— que conduciría a la liberaci3n de la esclavitud: “Yo Soy tu Elohim, quien los sac3 de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud” (Exodo 20:2. v.v.a.a., 1997). No era la esclavitud física, sino, mental, y por ello el estatuto normativo de las diez palabras como directoras del pensamiento y las formas de comportamiento.

Desde esta perspectiva, la funci3n del tali3n en el derecho hebreo adquiere un sentido distinto del que presenta en otros contextos antiguos. Como ha indicado Daube, la fórmula “ojo por ojo” no debe interpretarse como una invitaci3n a la retaliaci3n literal, sino como un principio de proporcionalidad que restringe la escalada de la violencia (Daube, 1947). En este sentido, el tali3n opera como un mecanismo de contenci3n, no como una expansi3n del castigo. Esto contrasta con la experiencia romana, donde la teratogénesis entre lo jur3dico y lo religioso dificulta una separaci3n equivalente, y donde las sanciones pueden adquirir una dimensi3n simbólica que excede la mera proporcionalidad. En Roma —salvo en Cicer3n, como ya advertimos m3s atr3s—, no es posible hacer esa diferenciaci3n, donde los planos se hipostasian o derechamente se confunden. Por eso el tali3n mosaico es limitaci3n al exceso punitivo, donde las leyes de convivencia social eran a la vez, religiosas (Corcoran, 2012; Parisi, 2001).

Adiciones punitivas desde el medioevo a la modernidad

Respecto a la confiscaci3n en Roma como adici3n punitiva, y en s3ntesis, esta no constituy3 una instituci3n unitaria, sino que present3 distintas modalidades y fundamentos. En la 3poca arcaica, la *consecratio bonorum* ten3a car3cter religioso-expiatorio: los bienes del condenado eran entregados a los templos como forma de

purificación. Posteriormente, en la República, la *publicatio bonorum* operó como consecuencia necesaria de ciertas condenas graves, especialmente del exilio y la pérdida de ciudadanía, mientras que en el Principado surgieron modalidades de confiscación autónoma o accesoria, incluso parciales, asociadas a formas extraordinarias de sanción. Aunque estas transformaciones introdujeron finalidades patrimoniales y políticas, la dimensión religiosa no desapareció completamente, sino que continuó coexistiendo con ellas (Pino Abad, 1999, 2020). Esta evolución proporcionó al derecho posterior un repertorio de figuras jurídicas que podían ser seleccionadas, combinadas y reinterpretadas según las necesidades teológicas y políticas de cada época.

Esta confiscación de bienes por motivos religiosos, fue recepcionada por el derecho canónico medieval en el contexto de las tensiones entre el papado y el Imperio. Como muestra Rust, la *Ad Abolendam* de Lucio III (1184), promulgada bajo la protección política de Federico Barbarroja, constituyó simultáneamente un estatuto imperial y eclesiástico, revelando la imbricación entre autoridad religiosa y poder secular en la persecución de la herejía (Rust, 2012). Esta lógica alcanzó una formulación decisiva con la decretal *Vergentis in senium* de Inocencio III (1199), cuya principal innovación fue extender la confiscación de bienes no solo a los herejes, sino también a sus defensores, *receptatores* y *fautores* (Meschini, 2005). Para justificar esta ampliación, Inocencio III recurrió expresamente al crimen *laesae maiestatis* del derecho romano tardío, conocido por los canonistas medievales a través del *Decretum* de Graciano, argumentando que, si era grave ofender la majestad temporal, “longe est gravius eternam quam temporalem ledere maiestatem” (mucho más grave es ofender la majestad eterna que la temporal) (Meschini, 2005; Rust, 2012). La herejía fue así configurada como una forma de alta traición contra Dios, permitiendo combinar pena capital, exclusión hereditaria y confiscación patrimonial incluso respecto de familiares ortodoxos. La confiscación operaba además como instrumento de aislamiento social y disciplinamiento colectivo, cuya ejecución correspondía a las autoridades seculares compelidas por censura eclesiástica (Meschini, 2005). Este modelo sería posteriormente incorporado a legislaciones territoriales europeas, como el estatuto inglés de 1414, que formalizó la confiscación para herejes condenados (Cavill, 2014). El fundamento conceptual de esta equivalencia entre herejía y traición quedó reflejado en el razonamiento atribuido al juez Belknap en 1382: “if a man be outside the fealty of his liege lord, his land is forfeitable; a multo fortiori, then, where a man stands against the Lord God” [“Si un hombre está fuera de la fidelidad debida a su señor, su tierra es confiscable; con mayor razón, entonces, cuando un hombre se alza contra el Señor Dios”] (Cavill, 2014, p. 6). Más ampliamente, estas sanciones se insertaban en la lucha por la soberanía entre papado e Imperio: como documenta Whalen, las excomuniones y deposición de Federico II implicaron la liberación de los vasallos de sus juramentos de fidelidad y la consiguiente confiscación de bienes como extensión patrimonial de la “muerte social” del emperador (Whalen, 2019, p. 34). La confiscación medieval constituye así una reutilización del instituto romano dentro de un nuevo fundamento religioso-político asociado a la herejía como crimen mixto y a la disputa por la supremacía en la cristiandad.

Entre la experiencia romana y la práctica contemporánea se abre un período en el que la relación entre encierro y sanción pecuniaria se transforma gradualmente. En un primer momento, propio del mundo bajomedieval, el encierro no opera todavía como pena copulativa autónoma, sino como mecanismo de conversión de la multa impaga. La documentación de ciudades italianas de los siglos XIII y XIV muestra sistemas tarifados en los que cada suma adeudada se traducían en días de prisión, de modo que la privación de libertad funcionaba como equivalente sustitutivo de la sanción patrimonial. Como se ha documentado para Venecia ya en 1303, la adopción de tarifas estándar de conmutación permitía que prácticamente cualquier infracción sancionada con multa pudiera terminar en prisión en caso de impago, de modo que la privación de libertad operaba jurídicamente como sustitución de la multa impaga, aunque en la práctica ambas sanciones recaían sucesivamente sobre un mismo hecho (Cohn, 2007; Geltner, 2008). Esta estructura no configura aún una adición punitiva en sentido estricto, pero introduce su posibilidad.

En contextos como la persecución de la herejía en la Inglaterra del siglo XVI, podían concurrir sanciones de encierro y cargas pecuniarias respecto de un mismo hecho, en un esquema en que la finalidad disciplinaria y espiritual del castigo seguía siendo determinante. La privación de libertad, por ejemplo, no era una pena, sino más bien, una medida de seguridad (Geltner, 2008). Ello, tal vez responde, según como fue entendido en la época clásica tardía en Roma, al encierro como modo de custodia — *Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet* (“para retener a los hombres, no para castigarlos”) (Ulpianus, D. (s. III d.C./1870). Digesta 48.19.8.9. García del Corral, 1988)—. Sin embargo, fuere pena o medida de seguridad, era encierro, y que se conjugaba a la pérdida de patrimonio como doble aflicción sobre el condenado. Aquí se encuentran, como señala Foucault, el secuestro (Foucault, 1975), pero también, la apropiación patrimonial, ambas como técnicas de castigo ejercidas por las instituciones sobre el individuo, y la primera manifestación efectiva de adiciones punitivas en el mundo moderno. Ya no eran solo instituciones de secuestro (Foucault, 1975); lo eran también, de apropiación.

En el desarrollo del derecho penal europeo de la Edad Moderna, se encontraba la práctica de la *poena extraordinaria*. En este contexto, la adición punitiva de encierro, trabajos forzados y multa, no responde ya a una relación de equivalencia ni a la mera insolvencia del condenado, sino a una técnica de agravación punitiva. En particular, cuando la prueba disponible no alcanzaba los estándares exigidos para la imposición de la pena ordinaria —por ejemplo, en ausencia de confesión plena o de prueba tasada suficiente—, los tribunales recurrían a sanciones extraordinarias que permitían castigar el hecho sin aplicar la pena capital o corporal prevista. En este marco, la adición de encierro u otras formas de privación de libertad operaba como intensificación de la respuesta punitiva, mientras que otras medidas podían responder a finalidades de aseguramiento o contención del sujeto, sin integrarse en una lógica unitaria del castigo (Langbein, 1977).

La transmisión de la confiscación desde la Antigüedad hasta el derecho moderno no implicó una ruptura completa del fundamento religioso de la pena. Como muestran Fourie y Pienaar, instituciones del *common law* inglés como el

deodand (“dado a Dios”) conservaban la lógica según la cual el objeto causante de la muerte debía ser confiscado con finalidad expiatoria o religiosa, aun cuando el propietario no hubiese cometido falta alguna. Del mismo modo, la *corruption of blood* —pérdida de derechos hereditarios— encontraba sustento en la idea bíblica de transmisión del castigo a la descendencia. Esta estructura, que fusiona ofensa social y ofensa religiosa, se proyectó históricamente bajo nuevas justificaciones. Así, medidas contemporáneas de confiscación conservan, secularizada, una lógica punitiva mucho más antigua: la de añadir a la pena principal una privación patrimonial fundada originalmente en la necesidad de expiar una ofensa a la divinidad y, posteriormente, al Estado (Fourie & Pienaar, 2017).

En el siglo XVII y XVIII, la prisión comienza a albergar principalmente a sujetos condenados y no solo a detenidos en espera de juicio (Spierenburg, 1991). El *Code pénal* de 1791, que institucionaliza la privación de libertad como pena autónoma y generalizada, acoge un sistema de acopio de penas, en el cual el encierro podía presentarse de forma asociativa a la picota, las multas, trabajos forzados, restricciones corporales, aislamiento, exposición pública o degradación cívica (Emsley et al., 2023; France, 1791). Es a partir de este punto que la aplicación del encierro y otros castigos, puede configurarse propiamente como relación copulativa entre penas en abstracto, y no solo como efecto contingente de prácticas punitivas (Py, 2020).

En esta lógica se encuentra la *Buggery Act* 1533, titulada *An Acte for the punishment of the vice of Buggerie* —vigente desde 1533 hasta su derogación en 1828 por el *Offences Against the Person Act*—, establecía como delito grave la sodomía y la bestialidad, entendidas como actos sexuales “contra la voluntad de Dios y del hombre”, cuya pena era la pena de muerte en la horca, la confiscación total de todos sus bienes (muebles e inmuebles) a favor de la Corona, y la inhabilitación del beneficio del clero, lo que impedía que incluso los eclesiásticos pudieran evitar la ejecución (*An Acte for the punishment of the vice of Buggerie*, 1533). Igualmente, la *Sunday Observance Act* de 1677, titulada *An Act for the better Observation of the Lords day, commonly called Sunday*, establecía para quienes trabajaran, comerciaran o participaran en actividades recreativas públicas durante el domingo penas aditivas de multa económica más arresto (*Sunday Observance Act*, 1677). Esta ley permaneció vigente en Inglaterra hasta su derogación definitiva mediante el *Statute Law (Repeals) Act* de 1969 (Stout, 2021). Por su parte, la *Vagrancy Act* de 1824 determinaba diversos delitos, entre ellos la prostitución callejera, la exhibición obscena, el exhibicionismo, la adivinación —hechicería y quiromancia—, el juego ilegal en la vía pública y la mendicidad, con penas de prisión en casa de corrección con trabajos forzados; prisión con trabajos forzados más confiscación de instrumentos vinculados al delito; y, respecto de los reincidentes calificados como *incorrigible rogues*, prisión de hasta un año con trabajos forzados y azotes públicos (*Vagrancy Act*, 1824).

La *Murder Act* de 1751 disponía para el condenado por asesinato la ejecución, el encierro previo en aislamiento e incomunicación con restricción alimentaria, y, además, la disección anatómica del cadáver o su exhibición pública en cadenas, impidiendo su entierro (25 Geo 2 c.37. King George II, 1751). Del mismo modo, diversos estatutos de 1787 combinaron multas, prisión y trabajos

forzados: las loterías ilegales se castigaban con reclusión en casa de corrección junto con las sanciones corporales y económicas previstas para vagabundos; el empeño ilícito de bienes ajenos implicaba multa más restitución del valor de los objetos y, en caso de impago, prisión con trabajos forzados; y la exportación ilegal de lana acarreaba multa más prisión solitaria, la cual podía extenderse por el no pago de la sanción pecuniaria (Great Britain, 1787).

En la América colonial —y también en la propia monarquía hispánica— regían diversos cuerpos normativos de carácter penal. En la Capitanía General de Chile, especialmente entre 1598 y 1810, y aun con posterioridad al período colonial, continuaron aplicándose textos jurídicos medievales castellanos, entre ellos la Siete Partidas y el Fuero Real, particularmente su Libro IV, ambos atribuidos a Alfonso X el Sabio.

El Fuero Real de Alfonso X el Sabio, compuesto a finales de 1254 o principios de 1255 (Pérez, 2015), regula diversas formas de penas aditivas en su Libro IV, Títulos I a IV. Los delitos castigados en esta obra abarcan desde herejía y apostasía, pasando por delitos cometidos por judíos (como inducir a cristianos a convertirse, profanar la fe cristiana o realizar préstamos usurarios sobre el cuerpo de cristianos), injurias graves, fuerza y daño contra personas o bienes (incluyendo daños en bestias, árboles, viñas, mojonos, robos, encierros ilegítimos, quebrantamiento de molinos y falsa moneda o traición). Entre las penas copulativas observadas se encuentran: pena corporal con confiscación total de bienes; muerte con pérdida total del patrimonio; multa (dinero para el rey) con pena corporal; multa con reparación del daño o indemnización; reparación del daño con pérdida patrimonial; indemnización con restitución y pérdida adicional de bienes; confiscación parcial con pérdida de derechos; y pena patrimonial con pena indeterminada, quedando el condenado a merced del rey (Alfonso X el Sabio, 2015). Por su parte, las Siete Partidas, terminadas hacia 1265, en su Partida VII, Títulos XVIII a XXXIII y Título XXXI, castigan delitos como incesto, corrupción de mujeres religiosas o vírgenes por seducción engañosa, fuerza o raptó de vírgenes o religiosas, sodomía, alcahuetería (conducta chismosa), hechicería y adivinación, delitos cometidos por judíos o moros contra la fe cristiana (incluyendo la predicación contra la fe, el yacimiento con cristianas y el escarnio de la pasión), herejía, sacar presos de la cárcel por fuerza, y otros delitos contra el orden público y la fe. En esta obra se observan diversas clases de penas aditivas: pena de muerte con destierro perpetuo, pérdida de honra y pérdida patrimonial; pena corporal con destierro temporal; pena corporal con pérdida patrimonial; pena de muerte con confiscación total de bienes; pena de muerte con destrucción de bienes o cosas; pérdida patrimonial con multa (dinero para el rey); multa (dinero para el rey) con pena corporal; honorabilidad pública (enfamamiento) o inhabilitación con pérdida del señorío y destierro; cuerpo y bienes a merced del rey; pérdida parcial de bienes con pena ulterior agravada; y pena equivalente a la del autor principal con multa o prisión adicional (Alfonso X el Sabio, 2021).

En 1874 se promulgaría y publicaría, ya como texto nacional de la República de Chile en materia de leyes penales, el Código Penal chileno, el cual contiene aproximadamente 145 penas copulativas o conjuntas. En el Código Penal chileno vigente, estas penas copulativas aparecen distribuidas transversalmente en

numerosos sectores delictivos, predominando especialmente las combinaciones de presidio o reclusión con multa en delitos contra la seguridad del Estado, fe pública, administración pública, orden público, salud pública, propiedad, explotación sexual y privacidad. Particular concentración presentan los delitos de falsificación y fe pública (arts. 162 a 211), así como los delitos funcionarios —malversación, fraude al fisco, cohecho y corrupción—, donde la gramática legal incorpora reiteradamente cláusulas como “además” o “asimismo”. También existen combinaciones de prisión con confiscación patrimonial, inhabilitación, trabajos forzados u otras consecuencias adicionales. Todo ello evidencia que el Código Penal chileno mantiene una extensa arquitectura normativa de adiciones punitivas, donde la conjunción de sanciones constituye una técnica legislativa persistente dentro del sistema penal chileno.

Reflexiones finales

El recorrido genealógico desarrollado permite advertir que la adición punitiva no constituye una anomalía marginal en la historia del derecho penal, sino una estructura recurrente de organización del castigo. Desde las primeras formas religiosas de sanción hasta los sistemas codificados modernos, distintos ordenamientos han articulado mecanismos destinados a concentrar sobre un mismo delito, dos o más instrumentos de castigo. Sin embargo, la forma y justificación de dicho acopio no han sido uniformes.

En las tradiciones jurídicas del Cercano Oriente antiguo, especialmente en la legislación mosaica, la ley del talión operó como una técnica de limitación. La proporcionalidad no se expresaba únicamente como equivalencia abstracta entre delito y pena, sino como restricción frente a la posibilidad de añadir una cantidad mayor de castigos sobre un mismo hecho. El talión aparecía, así como barrera frente al exceso, separando progresivamente el plano ritual-religioso de las reglas destinadas a ordenar la convivencia social. En este contexto, la pena tendía a mantener una relación cuantitativa y delimitada con la infracción penal.

En el derecho romano ocurrió algo distinto. La recepción del talión adquirió una dimensión predominantemente simbólica y coexistió con múltiples formas de acumulación sancionatoria. Confiscaciones, degradaciones, destierros, penas corporales y restricciones patrimoniales podían converger sobre un mismo condenado sin que existiera un principio estructural que limitara necesariamente dicho acopio. La indistinción entre la esfera social y religiosa, facilitó la expansión de mecanismos aditivos que posteriormente continuarían desarrollándose en la tradición europea y moderna, pues dentro de esa misma indistinción se solapaban, muchas veces de forma inadvertida, tanto el fundamento religioso como el fundamento de convivencia social que operaban simultáneamente como justificación —cierta o no— de la imposición concurrente de múltiples castigos sobre un mismo hecho.

Instituciones de la modernidad, como el catolicismo-romano, utilizó la misma lógica, al considerar la ofensa del delito como injuriante por razones sociales y religiosas, cuestión que las legislaciones de países regidos bajo el cristianismo católico y protestante, también arrastraron la herencia romana de órdenes normativos híbridos. Esto implicaba adiciones punitivas que respondía a una u otra razón. Sin embargo, y al comenzar a separar las leyes en forma más especializada según temáticas cada vez más precisas, se fueron generando separaciones más nítidas entre un sector de delitos relativos a la convivencia social, y aquellos relacionados con el orden religioso-moral. Pero aún así, cada orden normativo se llevó su sistema propio de adiciones punitivas.

El caso chileno demuestra que esta lógica continúa plenamente vigente. El fenómeno no es excepcional ni residual: constituye parte integrante de la arquitectura sancionatoria contemporánea.

Fuera de los problemas de proporcionalidad que las penas conjuntas o copulativas conllevan, cuestión que quedaría abierta como interrogante dogmática para los estudios sobre las legislaciones penales que las recogen, la conclusión más importante es que, si históricamente el fundamento de la pluralidad punitiva podía reconocerse en aquellos casos en que un delito era considerado ofensivo tanto para la convivencia social como para el orden religioso-moral, hoy dicho fundamento ya no parece sostenible para explicar esa pluralidad. No resulta claro cuál es el fundamento actual detrás de una pena de las características señaladas, contempladas en muchas legislaciones penales contemporáneas. Cabe entonces la posibilidad de que estas adiciones punitivas hayan permanecido en los sistemas jurídicos como resultado de sucesivas transferencias normativas, pasando desde legislaciones derogadas hacia textos actualizados, sin que su función haya sido verdaderamente cuestionada ni reconstruida dentro del tejido normativo-penal. En este sentido, es posible que tales estructuras punitivas simplemente se hayan infiltrado históricamente hacia la legislación contemporánea, conservándose hoy más por inercia normativa que por una fundamentación racional explícita.

Queda abierta la pregunta acerca de si las penas conjuntas o copulativas presentes en los sistemas jurídicos contemporáneos responden todavía a una fundamentación identificable, o si subsisten principalmente por continuidad histórica y técnica legislativa. Del mismo modo, futuras investigaciones podrían examinar hasta qué punto estas estructuras resultan compatibles con modelos contemporáneos de limitación punitiva y racionalización de la pena.

Referencias

al-Qurtubi, A. A. A. M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li-ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.

Alfonso X el Sabio. (2015). *El Fuero Real*. Boletín Oficial del Estado.

- Alfonso X el Sabio. (2021). *Las siete partidas: Edición de 1807 de la Imprenta Real*. Boletín Oficial del Estado.
- Alimena, B. (1915). *Principios de Derecho Penal: I* (Eugenio Cuello Calón, Trad.). Librería General de Victoriano Suárez.
- An Acte for the punishment of the vice of Buggerie, Legislation No. 25 Hen. 8, c. 6 (1533).
<https://statutes.org.uk/site/the-statutes/sixteenth-century/1533-25-henry-8-c-6-the-buggery-act/>
- Assmann, J. (1997). *Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism*. Harvard University Press.
- Barmash, P. (2020). *The laws of Hammurabi: At the confluence of royal and scribal traditions*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197525401.001.0001>
- Bick, S. (2025). Contextualizing the Decalogue: The Invention of the Ten-Commandments in Late Ancient Christianity. *Journal for the Study of the New Testament*, 47(4), 809–837.
<https://doi.org/10.1177/0142064X241311835>
- Birks, P. B. H. (1969). The Early History of Iniuria. *The Legal History Review*, 37(2), 163–208.
<https://doi.org/10.1163/157181969X00157>
- Brasiello, U. (1937). *La repressione penale in diritto romano*. Jovene.
- Carrasco Jiménez, E. (2007). Derechos humanos y régimen de garantías en la legislación mosaica. *Polis. Revista Latinoamericana*, (17).
<http://journals.openedition.org/polis/4431>
- Carrasco Jiménez, E. (2008). Nietzsche y su visión del derecho penal. *Polis*, 7(21), 203–227.
- Carrasco Jiménez, E. (2016). La ambigua clase de “penas facultativas” en la doctrina chilena y de “penas compuestas” en la doctrina española. *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, 83–100. <https://doi.org/10.7770/rchdcp-V1N1-art969>
- Carrasco Jiménez, E. (2024). *Manual sobre las penas*. DER.

- Carrasco-Jiménez, E. (2023). Estatuto normativo de las penas conjuntas y alternativas en la legislación penal chilena: Algunos modos de aplicación y uso legal y judicial. *Revista de derecho (Coquimbo. En línea)*, 30, e4436–e4436. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-9753-4436>
- Cavero Domínguez, G. (2017). Penal cloistering in Spain in the sixth and seventh centuries. *Journal of Medieval Iberian Studies*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/17546559.2015.1119870>
- Cavill, P. R. (2014). Heresy, Law and the State: Forfeiture in Late Medieval and Early Modern England*. *The English Historical Review*, 129(537), 270–295. <https://doi.org/10.1093/ehr/ceu008>
- Chilton, C. W. (1955). The Roman Law of Treason under the Early Principate. *The Journal of Roman Studies*, 45(1–2), 73–81.
- Cicero, M. T. (2010). *Pro Roscio Amerino* (A. R. Dyck, Ed.). Cambridge University Press.
- Cicerón, M. T. (1956). *Discursos: X: Defensa de L. Murena. Defensa de P. Sila* (M. M. Peña, Ed.; Colección hispánica de autores griegos y latinos. Patrocinada por las universidades española). Ediciones Alma Mater. http://archive.org/details/my-item_20250612_1837
- Cohn, S. (2007). After the Black Death: Labour legislation and attitudes towards labour in late-medieval western Europe. *The Economic History Review*, 60(3), 457–485. <https://doi.org/10/fmxbtv>
- Cook, J. G. (2019). *Crucifixion in the Mediterranean World* (2^a ed.). Mohr Siebeck.
- Corcoran, S. (2012). Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. En *The Encyclopedia of Ancient History*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah13050>

- Crawford, M. H. (Ed.). (1996). *Roman statutes*. Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London.
- Crook, J. A. (1967). *Law and Life of Rome*. Cornell University Press.
- Dailey, E. t. (2014). Confinement and exclusion in the monasteries of sixth-century Gaul. *Early Medieval Europe*, 22(3), 304–335. <https://doi.org/10.1111/emed.12063>
- Daube, D. (1947). *Studies in Biblical Law*. Cambridge University Press.
- D'Ors, X. (Ed.). (2001). *Antología de textos jurídicos de Roma*. Ediciones Akal.
- Emsley, C., Hitchcock, T., & Shoemaker, R. (2023). *Crime and justice – Punishments*. Old Bailey Proceedings Online. <https://www.oldbaileyonline.org/static/Punishment.jsp>
- Eyre, C. J. (1984). Crime and Adultery in Ancient Egypt. *The Journal of Egyptian Archaeology*, 70(1), 92–105. <https://doi.org/10.1177/030751338407000113>
- Fernández de Buján y Fernández, A. (2024). *Derecho público romano*. Thomson Reuters-Civitas. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=845894>
- Foucault, M. (1971). Nietzsche, la généalogie, l'histoire. En *Hommage à Jean Hyppolite* (pp. 145–172). Presses Universitaires de France.
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Gallimard.
- Fourie, M., & Pienaar, G. (2017). Tracing the roots of forfeiture and the loss of property in English and American law. *Fundamina*, 23(1), 20–38. <https://doi.org/10.17159/2411-7870/2017/v23n1a2>
- France. (1791). *Code pénal*. Chez Prault, imprimeur du Roi.
- García del Corral, I. L. (Ed.). (1988). *Cuerpo del derecho civil romano*. Editorial Lex Nova.
- García Garrido, M. J. (1968). *Diccionario de jurisprudencia romana* (2°). Dykinson.
- Garnsey, P. (1970). *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*. Clarendon Press.
- Gayo. (1960). *Instituciones de Gayo* (Á. d'Ors, Ed.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

- Geltner, G. (2008). *The medieval prison: A social history*. Princeton University Press.
- Great Britain. (1787). *The Statutes at Large: From the Magna Charta, to the End of the Eleventh Parliament of Great Britain, Anno 1761 [continued to 1807]* (Danby Pickering, Ed.; Vol. 36). J. Bentham.
- Gruen, E. S. (1974). *The Last Generation of the Roman Republic*. University of California Press.
- Guillén, J. (1980). *Vrbs Roma: Vidas y costumbres de los romanos*. Ediciones Sígueme.
- Hammurabi. (1982). *Código de Hammurabi* (F. Lara Peinado, Ed.). Editora Nacional.
- Hengel, M. (1977). *Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross* (English translation). Fortress Press.
- Ibn Qudama, M. al-D. A. A. ibn A. (1997). *Al-Mughni*. Dar Alam al-Kutub.
- King George II. (1751). *1751: 25 George 2 c.37: The Murder Act*. The Statutes Project: Putting Historic British Law Online. <https://statutes.org.uk/site/the-statutes/eighteenth-century/1751-25-geo2-c37-murder-act/>
- Langbein, J. H. (1977). *Torture and the law of proof: Europe and England in the Ancien Régime*. University of Chicago Press.
- Lintott, A. (1999). *The Constitution of the Roman Republic*. Oxford University Press.
- Mahoma. (2005). *El Sagrado Corán* (J. Cortés, Trad.). Biblioteca Islámica «Fátimah Az-Zahra».
- Manu. (2009). *The law code of Manu* (P. Olivelle, Ed.; First published as an Oxford World's Classics paperback 2004, reissued 2009). Oxford University Press.
- Maquiavelo, N. (2005). *Discursos sobre la primera década de Tito Livio* (A. Martínez Arancón, Ed.). Alianza Editorial.
- Menu, B. (1995a). Le tombeau de Pétoisiris (2): Maât, Thot et le droit. *Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale*, 95, 281–295.
- Menu, B. (1995b). Principes fondamentaux du droit égyptien. *Chronique d'Égypte*, 70(139–140), 99–109.

- Meschini, M. (2005). Validità, novità e carattere della decretale “Vergentis in senium” di Innocenzo III (25 marzo 1199). *Bulletin of Medieval Canon Law*, 25, 95–112.
- Miller, W. I. (2006). *Eye for an eye*. Cambridge University Press.
- Mommsen, T. (1905). *El Derecho penal romano*. La España Moderna.
- Muhs, B. P. (2021). Egyptian Scholars, Priests and Temples between Autonomy and State Authority. *Journal of Ancient Near Eastern History*, 8(1–2), 203–222.
<https://doi.org/10.1515/janeh-2020-0018>
- Nestle, E., Nestle, E., Aland, B., Aland, K., Karavidopoulos, J., Martini, C. M., Metzger, B. M., Strutwolf, H., & Institut für Neutestamentliche Textforschung (Eds.). (2024). *Novum Testamentum Graece* (28. revidierte Auflage, 8. korrigierter Druck). Deutsche Bibelgesellschaft.
- Nietzsche, F. (with Gerhardt, V.). (1998). *Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift*. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag.
- Nietzsche, F. (2006). *Nihilismo: Escritos póstumos*. Ediciones Península.
- North, J. A. (2007). Religion and Politics, from Republic to Principate. En J. Rüpke (Ed.), *A Companion to Roman Religion* (pp. 96–111). Blackwell.
- Orlando, P. (2011). El derecho penal islámico y su concepción de la pena. *Derecho y Humanidades*, 1(16).
<https://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/view/16012>
- Ortega Carrillo de Albornoz, A. (1988). *De los delitos y las sanciones en la ley de las XII tablas*. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Málaga.
- Parisi, F. (2001). *The Genesis of Liability in Ancient Law*.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=229692
- Pérez, A. (2015). Estudio Preliminar. En *El Fuero Real. Alfonso X el Sabio*. Boletín Oficial del Estado.

- Petit Calvo, C. (2009). *Derecho visigodo del siglo VII: Un ensayo de síntesis e interpretación*. Universidad de Huelva. <http://www.uhu.es/jhering/pubs/petit004.pdf>
- Piacentin, S. (2021). *Financial Penalties in the Roman Republic: A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509–58 BC)*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004462748>
- Pino Abad, M. (1999). *La pena de confiscación de bienes en el derecho histórico español*. Servicio de Publicaciones de la Univ. de Córdoba.
- Pino Abad, M. (2020). La confiscación de bienes en Derecho Romano. *Revista de Derecho Romano*, (3), 2.
- Prego De Lis, A. (2006). La pena de exilio en la legislación hispanogoda. En E. Conde Guerri, R. González Fernández, A. Egea Vivancos, & A. González Blanco (Eds.), *Espacio y tiempo en la percepción de la antigüedad tardía: Homenaje al profesor Antonino González Blanco, in maturitate aetatis ad prudentiam* (pp. 515–529). Universidad de Murcia.
- Py, B. (2020). L'évolution des conceptions de la peine privative de liberté. *Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux*, (18). <https://doi.org/10.4000/crdf.7431>
- Rilinger, R. (1988). *Humiliores-Honestiores: Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*. R. Oldenbourg.
- Rotondi, G. (1912). *Leges publicae populi Romani*. Società Editrice Libreria.
- Rust, L. D. (2012). Bulas inquisitoriais: Ad Abolendam (1184) e Vergentis in Senium (1199). *Revista de História*, (166), 129–161. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i166p129-161>
- Samuelsson, G. (2013). *Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion* (2ª ed.). Mohr Siebeck.
- Santalucía, B. (1990). *Derecho penal romano*. Centro de Estudios Ramón Areces.
- Scheid, J. (1991). *La religión en Roma* (J. J. Caerols Pérez, Trad.). Ediciones Clásicas.

- Stangl, T. (Ed.). (1912). *Ciceronis orationum scholiastae: Asconius, Scholia Bobiensia, Scholia Pseudasconii Sangallensia, Scholia Cluniacensia et recentiora Ambrosiana ac Vaticana, Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum excerpta Lugdunensia*. in aedibus F. Tempsky; in aedibus G. Freytag.
https://books.google.com/books/about/Ciceronis_Orationum_scholiastae.html?id=_HwPaWcxwXcC
- Stout, R. (2021, diciembre 20). *The Law of the Sabbath Day*. Victoria University of Wellington Library. The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout.
<https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/webarchive/20260508191958/http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-Stout09-t17-body-d2.html>
- Sunday Observance Act, Legislation No. 29 Car. II, c. 7 (1677).
<https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/29/7/enacted>
- Troplong, R.-T. (1851). *De la influencia del cristianismo en el derecho civil de los romanos* (J. L. Retortillo, Trad.). Establ. Tip. de Ramon Rodriguez de Rivera.
- Tuori, K. (2007). Revenge and Retribution in the Twelve Tables: Talio esto Reconsidered. *Fundamina*, 13(2), 140–145.
- Vagrancy Act, Legislation No. 25 Hen. 8, c. 6 (1824).
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/5/83/enacted?view=plain>
- VanDrunen, D. (2008). Natural Law, the Lex Talionis, and the Power of the Sword. *Liberty University Law Review*.
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=lu_law_review
- v.v.a.a. (1997). *Biblia Hebraica Stuttgartensia* (5ª ed.). Deutsche Bibelgesellschaft.
- Warmington, E. H. (Ed.). (1938). *Remains of Old Latin, Vol. III: Lucilius. The Twelve Tables*. Harvard University Press.

- Westbrook, R. (2003). *A History of Ancient Near Eastern Law*. Brill.
- Whalen, B. E. (2019). *The Two Powers: The Papacy, the Empire, and the Struggle for Sovereignty in the Thirteenth Century*. University of Pennsylvania Press.
- Whitman, J. Q. (1995). At the origins of law and the state: Supervision of violence, mutilation of bodies, or setting of prices. *Chicago-Kent Law Review*, 71(1), 41–84.
- Winston, D. (1989). Two Types of Mosaic Prophecy According To Philo. *Journal for the Study of the Pseudepigrapha*, 2(4), 49–67. <https://doi.org/10.1177/095182078900200404>
- Wright, D. P. (2014). The Origin, Development, and Context of the Covenant Code (Exodus 20:23–23:19). En T. B. Dozeman, C. A. Evans, & J. N. Lohr (Eds.), *The Book of Exodus: Composition, Reception, and Interpretation*. Brill.
https://doi.org/10.1163/9789004282667_009
- Yakobson, A. (1999). *Elections and Electioneering in Rome: A Study in the Political System of the Late Republic*. Franz Steiner Verlag.
- Zambrana Moral, P. (2005). Rasgos generales de la evolución histórica de la tipología de las penas corporales. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, (27).
<https://doi.org/10.4067/S0716-54552005000100010>